

1500652-36.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... condenação anterior por crime grave de tráfico de drogas (art. 44, II e III, do CP).

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS, qualificado a fls. 21, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500652-36.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500652-36.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068925/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 23554701 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2068925 - 06º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DANIEL SANTOS RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS está sendo processado como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, após adquirir de forma escusa, tendo em depósito e ocultando arma de fogo de uso permitido de uso permitido, consistente em um revólver Taurus, n. DY3233390, acompanhada de munições, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 50), o réu foi citado (fls. 57) e apresentou defesa prévia (fls. 69).

Durante a instrução, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo pericial de exame de arma de fogo (fls. 60/64) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

A testemunha Felipe Rodrigues, policial militar, disse que recebeu informações de que um indivíduo com um veículo Renault Clio possuía arma de fogo. No dia dos fatos, conseguiu abordar o indivíduo. Em revista veicular e pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Indagado sobre a arma de fogo, o indiciado disse que tinha uma arma de fogo em seu salão de beleza. Foram até o local e localizaram, em cima de uma geladeira, a arma de fogo indicada pelo indiciado. A arma de fogo possui numeração e estava municiada.

Interrogado em juízo, o réu Jefferson Daniel dos Santos confessou os fatos. Disse que tinha a arma de fogo segurança de seu estabelecimento. Os policiais lhe abordaram e questionaram sobre a arma de fogo. Prontamente disse aos policiais que a arma estaria em seu salão de beleza, indicando o local. Os policiais foram até seu salão e localizaram a arma. Por fim, disse que comprou a arma de fogo de um caminhoneiro e não tinha documentação.

Pois bem.

A confissão do réu foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo, de modo que sua condenação é de rigor.

Está incurso o réu, destarte, no art. 12 da Lei 10.826/03.

Passo ao cálculo das penas.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante pertinente à dupla reincidência do réu, conforme certidão de distribuições criminais acostadas aos autos (autos n. 0000907-44.2017.8.26.0530 - fls. 46 e autos n. 0001047-15.2016.8.26.0530 - fls. 46/47).

No entanto, o acusado confessou o crime, fazendo jus também à respectiva atenuante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, em caráter vinculante, o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão (REsp. 1.738.994/PA, DJe 6/8/18, Tema Repetitivo n. 585). No entanto, trata-se de dupla reincidência, devendo a pena ser agravada em maior intensidade, preponderando sobre a atenuante da confissão, razão pela qual, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando, nesta fase, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, na terceira e última fase, não há causas de aumento ou redução, pelo que fica definitiva a pena na base acima fixada.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, devido à reincidência do réu (art. 32, § 2º, c, do CP).

A pena não comporta substituição por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos subjetivos para tanto, especialmente à vista da reincidência do réu, possuindo condenação anterior por crime grave de tráfico de drogas (art. 44, II e III, do CP).

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS, qualificado a fls. 21, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no art. 12 da Lei 10.826/03;

Quanto à arma e às munições apreendidas nos autos, determino seu encaminhamento ao Exército para destruição, nos termos do artigo 509, §2º, das NSCGJ, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução da pena.

Fica o réu dispensado do pagamento das custas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 20 de outubro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA